



HERDEL
INGENIERIA Y CONSTRUCCION

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN HERDEL S.A DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. MARIA ISABEL OROZCO BARAJAS EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR" Y POR OTRA PARTE "CAPITAL Y NEGOCIOS VMG S.A DE C.V.", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ISSAC VICTOR ALBARRAN CAMARENA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTATARIO, EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I. DECLARA "EL PRESTADOR", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

- a) Ser una Sociedad Mercantil constituida de conformidad con la legislación mexicana mediante Escritura Pública número **55,196 (CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS)**, el día 28 (VEINTIOCHO) de octubre del año 2019 (DOS MIL DIECINUEVE) ante el Notario Público número 115 (CIENTO QUINCE), el licenciado Juan Diego Ramos Uriarte en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.
- b) Que la C. MARIA ISABEL OROZCO BARAJAS cuenta con las facultades necesarias para llevar a cabo el acto jurídico objeto de este contrato, tal y como lo demuestra con la Escritura Pública número 3,489 (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE) de fecha del 05 (CINCO) de mayo del 2021 (DOS MIL VEINTIUNO), pasada ante la fe del Licenciado José Luis Aguirre Anguiano, Notario Público número 12 (DOCE) de Tonalá, Jalisco, también manifiesta que estas no le han sido modificadas o revocadas.
- c) Cuenta con Registro Federal del Contribuyentes número **ICH91107540 (LETRAS "I", "C", "H", NUEVE, UNO, UNO, CERO, SIETE, CINCO, CUATRO, CERO)**
- d) Tener su domicilio en Avenida Ludwig Van Beethoven número 4914 (CUATRO MIL NOVECIENTOS CATORCE), interior 22 (VEINTIDOS) colonia Lomas del Seminario en Zapopan, Jalisco, con Código Postal número **45038 (CUARENTA Y CINCO MIL TREINTA Y OCHO)**.
- e) Que cuenta con las capacidades y aptitudes suficientes para la prestación de los servicios solicitados por **"EL PRESTATARIO"**.

Maria Isabel Orozco B.



HERDEL
INGENIERIA Y CONSTRUCCION

II. **DECLARA "EL PRESTATARIO", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL:**

- a) Ser una Sociedad Mercantil constituida de conformidad con las leyes mexicanas según lo hace constar con la Escritura Pública número **3,982 (TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS)** con fecha del 16 (DIECISEIS) de julio del 2015 (DOS MIL QUINCE), otorgada ante la fe del licenciado Adán Godínez Montes, Notario Público número 62 (SESENTA Y DOS) de Guadalajara, Jalisco.
- b) Que el **C. ISSAC VICTOR ALBARRAN CAMARENA** es Representante Legal de "**EL PRESTATARIO**", y que cuenta con las facultades suficientes para representarla y obligarla conforme a los términos de este Contrato, y que estas se encuentran facultadas en la Escritura Pública número **38,452 (TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS)**, de fecha del 01 (UNO) de septiembre del año 2023 (DOS MIL VEINTITRES) otorgada ante la fe del Licenciado Mario Enrique Camarena Obeso, Notario Público Titular número 28 (VEINTIOCHO) de Guadalajara, Jalisco.
- c) Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **CN150716GI6 (LETRAS "C", "N", "V", UNO, CINCO, CERO, SIETE, UNO, SEIS, "G", "I", SEIS.**
- d) Su domicilio se encuentra en la Avenida Los Pinos número 440 (CUATROCIENTOS CUARENTA), en la Colonia Los Pinos, Código Postal 45120 (CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE) en Zapopan, Jalisco.
- e) Que requiere de los servicios que ofrece "**EL PRESTADOR**".

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – En virtud del presente contrato "**EL PRESTADOR**" se obliga a prestar a "**EL PRESTATARIO**" los servicios de consistentes en "**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPONENTES DE MAQUINARIA**", mismo que serán desarrollados momentos a momento que sean solicitados.



HERDEL
INGENIERIA Y CONSTRUCCION

SEGUNDA. – Los lineamientos, el contenido y la prestación de los trabajos mencionados en la cláusula que antecede, por lo que hace a las características solicitadas por **"EL PRESTATARIO"** estarán sujetos a la aprobación final de esta última, mismo que en caso de no ser aprobados o cumplir con los estándares de calidad y cantidad solicitados podrán solicitar la realización de los mismo a cuenta de **"EL PRESTADOR"**.

No obstante, lo anterior, **"EL PRESTADOR"** desarrollará las actividades que por el presente instrumento se le encomiendan en la forma, términos y con los materiales y/o herramientas que se estime convenientes, de acuerdo, con los conocimientos que, como profesional de la materia, ha adquirido y posee.

TERCERA. – Derivado de la prestación de servicios estipulados en la cláusula primera, **"EL PRESTATARIO"** pagará a **"EL PRESTADOR"** la cantidad que emane de la totalidad de los comprobantes fiscales que se emitan mes a mes durante la vigencia del presente contrato.

CUARTA. – Se estipula que la vigencia del presente contrato será por el lapso de 1 (UNO) año, con opción de renovación a 1 (UNO) adicional.

CUARTA BIS. – En virtud de la cláusula que antecede, se estipula que en caso de que **"EL PRESTADOR"** decida terminar la prestación de servicios con **"EL PRESTATARIO"** de forma unilateral, éste deberá informar su decisión con un mes de anticipación a la fecha en que pretenda terminar con la prestación del servicio pactado por escrito, demostrando que no quedan obligaciones pendientes por cumplir por ninguna de **"LAS PARTES"**.

QUINTA. – **"EL PRESTATARIO"** se obliga a proporcionar la información y documentación necesaria a **"EL PRESTADOR"** con el fin de que éste cumpla eficazmente las obligaciones contenidas en el presente instrumento.

SEXTA. – Las partes de común acuerdo convendrán los elementos necesarios que para el cumplimiento de las obligaciones materia de este instrumento deban efectuarse.



HERDEL
INGENIERIA Y CONSTRUCCION

SEPTIMA. – Durante la vigencia del presente contrato **"EL PRESTATARIO"** podrá comunicar a **"EL PRESTADOR"** sus comentarios relacionados con la prestación de los servicios objeto del presente contrato, tendientes a obtener los mejores resultados posibles respecto de los servicios objeto de este instrumento.

OCTAVA. – Las partes celebrarán reuniones periódicas con el fin de informar, evaluar y analizar los servicios prestados.

NOVENA. – Las partes de común acuerdo, podrán establecer las modificaciones en el contenido del presente contrato que estimen pertinentes.

DECIMA. – En caso de que **"EL PRESTADOR"** incumpla con la obligación de prestar los servicios convenidos en el presente instrumento, **"EL PRESTATARIO"** tendrá derecho a rescindir el presente contrato, notificando por escrito tal situación a **"EL PRESTADOR"**.

DECIMA PRIMERA. – **"EL PRESTADOR"** se obliga a no divulgar ninguno de los aspectos de los negocios de **"EL PRESTATARIO"** ni proporcionara a tercera persona, verbalmente o por escrito, directa o indirectamente, información alguna sobre los sistema y actividades de cualquier clase que observe de **"EL PRESTATARIO"** y no en el desarrollo de sus actividades y no mostrara a terceros los documentos, expedientes, escritos, artículos, contratos, bitácora, estados de cuenta y demás materiales e información que le proporcione **"EL PRESTATARIO"** o que prepare o formule con relación a sus servicios.

DECIMA SEGUNDA. – **"EL PRESTADOR"** se obliga a no obstante de la rescisión del presente contrato, a no divulgar ni a servirse personalmente de los negocios de **"EL PRESTATARIO"**, que fuere de su conocimiento con motivo de la relación de trabajo ni a proporcionar a terceros la información y documentos señalados en la cláusula que antecede. Para el caso contrario **"EL PRESTADOR"** quedara sujeto a una responsabilidad civil por daños y perjuicios que causare **"EL PRESTATARIO"**, así como a las sanciones de carácter penal a que se hiciera acreedor.



HERDEL
INGENIERIA Y CONSTRUCCION

DECIMA TERCERA. – Ambas partes contratantes declaran que respecto a las obligaciones y derechos que mutuamente les corresponde en sus respectivas calidades a las obligaciones y derechos que mutuamente les corresponde en sus respectivas calidades de empresa y que no hayan sido motivo de cláusula en el presente contrato, se podrá añadir en un anexo presente previo convenio entre las partes.

DECIMA CUARTA. – Para la interpretación, ejecución, y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a las leyes aplicables y a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales competentes en el Estado de Jalisco, renunciando expresamente al fuero que, por razón de sus domicilios, presentes o futuros, o por cualquier otra causa, pudiere corresponderles.

Lo firman por duplicado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco a los 30 días de mes de noviembre del 2023.

"EL PRESTADOR"

Maria Isabel Orozco B.

MARIA ISABEL OROZCO BARAJAS
En representación de
INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN HERDEL
S.A DE C.V.

"EL PRESTATARIO"

Issac Victor Albarran Camarena

ISSAC VICTOR ALBARRAN CAMARENA
En representación de
CAPITAL Y NEGOCIOS VMG S.A DE C.V

